

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-000사업소-003
제 목 계약근로자 근재보험 가입 소홀
관계부서 000사업소
조치부서 000사업소
내 용

1. 업무개요

000사업소는 감사대상기간(2021. 1. 4.~2023. 12. 31.)동안 “000♣♠@% 발전설비 경상정비공사(2021. 1. 25. ~ 2026. 1. 24.)” 등 아래의 [표 1]과 같이 경상 및 계획예방정비공사 수행을 위해 계약근로자와 단기노무원을 채용하여 운영하였다.

[표 1] 000사업소(☐♣지점 포함) 경상 및 계획예방정비공사 시행 내역

(단위: 천 원, 부가세 포함)

공사내역	수주고객명	공사기간	계약금액
000♣♠@% 발전설비 경상정비공사	000♣♠@%	2021. 1. 25. ~ 2026. 1. 24.	**,***,***
▲△◇○☐☐# 발전설비 경상정비공사	▲△◇○☐☐#	2022. 8. 1. ~ 2025. 7. 31.	*,***,***
2021년도 1,2블록 계획예방정비공사 2블록	000♣♠@%	2021. 5. 10. ~ 2021. 6. 28.	*,***,***
2021년도 1,2블록 계획예방정비공사 1블록	000♣♠@%	2021. 10. 4. ~ 2021. 11. 22.	
⋮	⋮	⋮	⋮
2023년 1,2블록 가스터빈 LTSA C+ 계획정비 용역2블록	000♣♠@%	2023. 5. 29. ~ 2023. 6. 22.	*,***,***
2023년 1,2블록 가스터빈 LTSA C+ 계획정비 용역1블록	000♣♠@%	2023. 10. 10. ~ 2023. 11. 2.	
2023년도 1,2블록 계획예방정비공사(C+급)2블록	000♣♠@%	2023. 5. 29. ~ 2023. 6. 22.	*,***,***
2023년도 1,2블록 계획예방정비공사(C+급)1블록	000♣♠@%	2023. 10. 10. ~ 2023. 11. 2.	

2. 판단기준

「화력분야 계약근로자 근로자재해보장보험 가입요청」(◆■▷▶♠-2829, 2018. 11. 5.)에 따라, 중대재해 발생 시 계약근로자 보호 및 합리적 보상을 위하여 사업소에서 직접 고용한 계약근로자(단기노무원 포함)에 대해 근로자 재해보장보험(이하 “근재보험”라 한다)을 가입하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 000사업소는 “000♠♠@% 발전설비 경상정비공사(2021. 1. 25. ~ 2026. 1. 24.)” 등 경상정비 및 계획예방정비공사의 원활한 수행을 위해 계약직 근로자(단기노무원 포함)를 채용하여 운영하면서, 2021년도 근재보험 가입을 아래 [표 2]와 같이 누락하고, 2022년부터 2024년까지는 근재보험 보장 기간 종료 후 지연가입하거나 보장기간 외 계약근로자를 운영하였다.

또한, 지난 연도 보험 종료 후 다음 연도 보험에 지연 가입하면서 지연 가입 월수를 제외하지 않고 보험설계에 포함된 금액으로 하여 총 541천 원을 과오납부하였고, 지연 가입에 따른 보험보장 공백 기간이 발생하였다.

[표 2] 계약 근로자 재해보험 가입 지연 및 누락 현황

(단위: 원, 부가세 포함)

년도	대상 사업장	대상자	가입기간	가입일 (청약일)	납부금액	과납부 금액	비고
2021	000사업소	계약근로자	-	-	-	-	미가입
2022	000사업소	계약근로자	2022. 1. 1. ~ 12. 31.	2022. 4. 1.	966,000	276,875	3개월 지연가입
		단기노무원			109,100		
	■♠지점	단기노무원	2022. 8. 9. ~ 11. 30.	2022. 8. 11.	108,100	-	단기노무원(4명) 12월 채용
2023	000사업소	계약근로자	2023. 1. 1. ~ 12. 31.	2023. 1. 11.	1,141,100	39,027	보험 보장 종료 전 미가입
	■♠지점				153,900		
2024	000사업소	계약근로자	2024. 1. 1. ~ 12. 31.	2024. 2. 8.	1,790,300	225,197	보험 보장 종료 전 미가입
	■♠지점				378,700		
합 계						541,099	

관계부서 의견 000사업소는 계약근로자 근재보험가입을 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 향후 계약만료 한 달 전 보험 가입을 추진하여 보험보장 공백 기간 방지와 과다 납부 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 000사업소장은

- ① 계약근로자 근재보험가입을 소홀히 한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
000사업소	대리	MGB	사업소 회계	2021. 3. 4 ~ 2022. 3. 16	계약근로자 근재보험 가입 소홀	기조치 No.008
000사업소	대리	THF	사업소 회계	2022. 3. 17. ~ 현재	계약근로자 근재보험 가입 소홀	주의